

Nr. 206 Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft an den Reichsminister der Justiz. 18. Dezember 1936

R 22/2148, Bl. 258–269 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Reichsumlegungsordnung.

Anliegend übersende ich ergebenst den Entwurf einer *Reichsumlegungsordnung* zur gefälligen Kenntnissnahme². An Stelle einer förmlichen Gesetzesbegründung, die mir für die Verordnung nicht angemessen erscheint, erlaube ich mir zu ihrer Erläuterung folgendes zu bemerken:

1. Die Umlegungsordnung dient der Ausführung des Umlegungsgesetzes vom 26. Juni 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 518)³, durch das ich ermächtigt worden bin, „das Recht der Grundstücksumlegung“ neu zu regeln. Zu dem „Recht der Grundstücksumlegung“ gehört Verfahrensrecht und materielles Recht. Der Versuch, beide systematisch zu scheiden, mußte aufgegeben werden, weil das stoffliche und das förmliche Umlegungsrecht ineinander übergehen und sich ohne Willkür nicht voneinander trennen lassen. Der Entwurf verzichtet deshalb auf eine systematische Scheidung der materiell-rechtlichen von den Verfahrensvorschriften und ordnet die Materie dem zeitlichen Ablauf eines Umlegungsverfahrens entsprechend. Dadurch wird die Verordnung durchsichtiger und namentlich auch für die Volkskreise verständlich, deren Lebensgrundlagen sie berührt. Naturgemäß kann und soll die Reihenfolge der Vorschriften keine starre Bindung für den Ablauf des Verfahrens bedeuten, dessen oberstes Gebot Zweckmäßigkeit und Schnelligkeit zur Erreichung des vorgeschriebenen Zieles (§ 42)⁴ ist. Namentlich für das auf Bach- und Flußregulierungen, Straßenbauten pp. folgende „vereinfachte Umlegungsverfahren“ (§ 74)⁵ können Abweichungen zweckmäßig sein. Von den Umlegungs-

¹ Adressierung an RJuM mit Schreibmaschine eingesetzt. Weitere Umdrucke gingen zumind. den zu der Besprechung am 12. 2. 1937 (u. Anm. 20) noch eingeladenen Stellen (VJP, StdF, RIM) zu, ferner dem RVM; s. Exemplar in R 5/2853, unfol. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30959.

² R 22/2148, Bl. 270–312.

³ Dok. Nr. 108 P. 4.

⁴ § 42 leitete den 3. Teil *Neugestaltung des Umlegungsgebiets* ein: „(1) Das Umlegungsgebiet ist neu zu gestalten, wie es die Grundsätze der nationalsozialistischen Staatsführung und das gemeine Wohl verlangen. Insbesondere muß die Neugestaltung dem Ziele dienen, die Ernährungs- und Versorgungslage des Deutschen Volkes zu verbessern. Die Feldmark ist neu einzuteilen, zersplitterter Grundbesitz wirtschaftlich zusammenzulegen, Wege und Gräben, Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen sind zu schaffen, Ödland in Kulturland umzuwandeln und sonstige Maßnahmen zu treffen, durch welche die Grundlagen der Bewirtschaftung verbessert werden.“

(2) Die Umlegungsbehörde hat dabei die rechtlichen Verhältnisse neu zu ordnen, die öffentlichen Interessen, vor allem die Interessen der allgemeinen Landeskultur zu wahren und den Erfordernissen der Neubildung deutschen Bauerntums und der allgemeinen Landesplanung Rechnung zu tragen.

(3) Über die Anwendung der allgemeinen Grundsätze auf das einzelne Umlegungsverfahren sind die beteiligten Behörden und öffentlichen Verbände, der Kreisbauernführer, die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden, die Gesamtheits-Bevollmächtigten und die Schätzer zu hören.“

⁵ Entwurf § 74 *Vereinfachtes Umlegungsverfahren*: „Sollen kleinere Teile einer oder mehrerer Gemeinden umgelegt werden, um die durch Anlegung oder Änderung von Eisenbahnen, Wegen, Wasserläufen oder durch ähnliche Maßnahmen für die Landwirtschaft entstehenden oder entstandenen Nachteile zu beseitigen, so finden die Vorschriften der §§ 5 Absätze 4 und 6 [u. Anm. 7] keine Anwendung. An ihrer Stelle gelten folgende Sonderbestimmungen:

– 1.

Die Umlegungsbehörde ordnet nach Anhörung des Kreisbauernführers die Umlegung durch Beschluß an und stellt das Umlegungsgebiet fest. Der Beschluß ist zu begründen.

– 2.

behörden werden auf Grund ihrer praktischen Erfahrungen weitere Vorschläge zur Ausgestaltung des § 74 erwartet.

2. Die Ernährungs- und Selbstversorgungslage des Deutschen Volkes erfordert es, die in der Grundstücksumlegung liegende Produktionsreserve so schnell als möglich freizumachen. Wenn die Umlegung nach dem bisherigen Gange des Verfahrens noch zwei oder drei Menschenalter erforderte, so muß sie jetzt durch ein zusammengefaßtes, von der Hand des Staates geleitetes autoritäres Verfahren in einem Bruchteil dieser Zeit abgewickelt werden. Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Verordnung (s. § 4⁶), mit der Einleitung der Umlegung beginnend, die nicht mehr wie früher Gegenstand umständlicher Abstimmung der Beteiligten ist, sondern von der Behörde im Einvernehmen mit dem Landesbauernführer angeordnet wird (§ 5)⁷. Deshalb mußte das Umlegungsverfahren seiner bisherigen veralteten prozeßrechtlichen Formen entkleidet und rein verwaltungsmäßig geregelt werden. Da das geplante Reichsverwaltungsgesetz noch nicht erlassen ist, mußte eine Anzahl von „Allgemeinen Verfahrensvorschriften“ (§ 102 ff.) gegeben werden, die später nach Erlaß des Reichsverwaltungsgesetzes durch dessen Verfahrensvorschriften ersetzt werden könnten⁸.

3. § 1 a der Verordnung gibt für die Zulässigkeit der Umlegung das geltende Recht der meisten Länder in vereinfachter Form wieder, angepaßt an die Bestimmungen des Ermächtigungsgesetzes⁹.

Der entscheidende Teil des Beschlusses ist den Teilnehmern in Abschrift zu übersenden.

– 3.

Die Anhörung der Teilnehmer über die Ergebnisse der Schätzung (§ 38) kann mit der Bekanntgabe des Umlegungsplanes (§ 63) verbunden werden.

– 4.

Die Ausführungsanordnung und die Ausführungsbestimmungen sind den Teilnehmern bekanntzugeben.“

⁶ Entwurf § 4 *Amtsbetrieb*: „Die Umlegung wird von Amts wegen betrieben. Wünsche der Teilnehmer sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden.“

⁷ Entwurf § 5 *Umlegungsbeschluß* lautete: „(1) Hält die obere Umlegungsbehörde die Voraussetzungen des § 1 [u. Anm. 9] für gegeben, so hat sie den Landesbauernführer unter Mitteilung der Voraussetzungen und des Zwecks der Umlegung sowie des Umlegungsgebiets zu hören.

(2) Stimmt der Landesbauernführer zu, so ordnet die obere Umlegungsbehörde durch Beschluß die Umlegung an und stellt das Umlegungsgebiet fest (Umlegungsbeschluß). Der Beschluß ist zu begründen.

(3) Stimmt der Landesbauernführer nicht zu, so entscheidet der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. Hält dieser die Voraussetzungen des § 1 für gegeben, so erläßt die obere Umlegungsbehörde den Beschluß nach Absatz 2.

(4) Soll ein Umlegungsverfahren nach § 1 b, c oder d eingeleitet werden, ist in dem Beschluß auf den besonderen Zweck des Verfahrens hinzuweisen.

(5) Entstehung, Name und Sitz der Teilnehmer-Gesamtheit sind in den Beschluß aufzunehmen (§ 21). Die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte (§ 16) und das Verbot von Kulturveränderungen (§ 39) können in den Beschluß aufgenommen werden, wenn mit der Durchführung alsbald begonnen wird.

(6) Der Beschluß kann nicht angefochten werden.“

⁸ Bezieht sich auf die Bemühungen des RIM, durch Umbau der Landesverwaltungen zum stringent geglied. Behördenzug einer einheitl. Reichsverwaltung die Propagandaformel vom „dt. Einheitsstaat“ einzulösen. Die bisherigen Anläufe dazu waren sämtlich gescheitert: das Projekt des „Gesetzes über den Neuaufbau der Reichsverwaltung“ vom Juli 1934 ebenso wie das einer „VO zur Vereinheitlichung der Verwaltung“ vom Nov. 1934, desgl. auch das Vorhaben des Umbaus der obersten Landesbehörden zur Reichsmittelinstanz; s. ARH II/1, Nrr. 134, 135; II/2, Nr. 173; BACHNICK S. 214–250. Einziges Ergebnis blieb schließlich das *Gesetz über die Vereinheitlichung im Behördenaufbau* vom 5. 7. 1939 (RGBl. I S. 1197), durch das aber im Grunde nur alle Landes- zugleich zu Reichsbehörden erklärt wurden, ebenso alle Landes- zugleich zu Reichsbeamten; s. R 43 II/703, Bl. 108–217; BACHNICK S. 68–70.

⁹ D. h. des als Ermächtigungsgesetz gefaßten *UmlegungsG* (o. zu Anm. 3). – Entwurf § 1 *Zulässigkeit der Umlegung* lautete: „Zur Verbesserung der Ernährungs- und Versorgungslage des Deutschen Volkes findet eine Umlegung statt,

– a)

wenn eine bessere Bewirtschaftung der Grundstücke mehrerer Eigentümer und eine allgemeine Förderung der Landeskultur durch Zusammenlegung zersplitterten ländlichen Grundbesitzes in Verbindung mit der Neuordnung der Wege- und Wasserführung oder mit anderen Bodenverbesserungen ermöglicht wird;

– b)

wenn für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu einem dem gemeinen Wohle dienenden Unternehmen Land in größerem Umfang bereitgestellt und die Nachteile beseitigt werden sollen, welche durch die entstehende Besitzersplitterung und sonst für die Bewirtschaftung der Grundstücke mehrerer Eigentümer oder für die allgemeine Landeskultur eintreten;

– c)

§ 1 b und c enthalten – auf dem Ermächtigungsgesetz aufbauend – neues Recht, das, wie verschiedene Sondergesetze beweisen, einem sachlichen Bedürfnis entspricht. Die Beschaffung von Land für öffentliche Zwecke und die Beseitigung der dadurch entstehenden landeskulturellen Schäden im Umlegungsverfahren ist bereits durch verschiedene Sondergesetze des Reichs angeordnet worden (Gesetz für das Staubecken Ottmachau in Schlesien vom 6. Juli 1929 – Reichsgesetzbl. I S. 132; Gesetz für das Staubecken Turawa (Schlesien) vom 4. Dezember 1934 – Reichsgesetzbl. I S. 1201; Gesetz über den Bau der Saaletalsperre bei Hohenwarthe vom 13. Februar 1935 – Reichsgesetzbl. I S. 189; Gesetz über den Grunderwerb für die Kanalisierung der Mittelweser vom 8. März 1936 – Reichsgesetzbl. I S. 149). Für den Bau der Reichsautobahnen wird zur Zeit in allen Teilen Deutschlands Land durch Umlegungsverfahren beschafft. (§ 9 b des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“ vom 18. Dezember 1933 – Reichsgesetzbl. I S. 1081 – und Sondergesetze mehrerer Länder). Die Verordnung soll durch die Bestimmungen der §§ 1 b und c und 57 den Erlaß solcher Sondergesetze für die Zukunft entbehrlich machen.

Etwaige Bedenken, daß Umlegung und Enteignung damit ineinandergriffen, können dem praktischen Bedürfnis gegenüber nicht standhalten.

Die Umlegung in ihrer ursprünglichen, allein auf die Verbesserung und Erleichterung der Landbewirtschaftung gerichteten Form ist nach Ansicht der Umlegungsbehörden und -gerichte keine Enteignung. In den genannten Sondergesetzen greifen Enteignung und Umlegung ineinander. § 68 des Entwurfs eines Reichsenteignungsgesetzes, der Vorschriften für die Umlegung gibt, greift seinerseits auf das Gebiet des Umlegungsrechts hinüber¹⁰. Trotzdem bleiben beide, Umlegung und Enteignung, auch wenn sie praktisch ineinandergreifen, in ihrem Wesen verschieden, da die Enteignung auf Geldentschädigung für das enteignete Land und für alle Schäden abzielt, während die Umlegung die Schäden wirtschaftlich zu beseitigen, den Landverlust auf möglichst breite Schultern zu verteilen sucht und Geldentschädigung nur ausnahmsweise zusätzlich gewährt.

4. Die Verordnung gibt in den §§ 2 ff. einige grundlegende Bestimmungen über die Umlegungsbehörden und ihre Zuständigkeit, weil die Umlegung ohne diese Bestimmungen praktisch nicht durchgeführt werden kann. Es ist nicht beabsichtigt, in Ausführung des § 2¹¹ neue Behörden zu schaffen. Die Aufgaben der Verordnung sollen vielmehr den vorhandenen Behörden übertragen werden, sei es den Sonderbehörden, die in den Hauptumlegungsländern (Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Thüringen, Hessen) bestehen, sei es den Behörden der allgemeinen Landesverwaltung in den Ländern, in denen die Umlegung wegen ihres geringeren Umfanges solcher nicht bedarf.

5. Bei der Einleitung und Durchführung der Umlegung ist die Mitwirkung des Reichsnährstandes, der berufsständischen Vertretung der deutschen Landwirtschaft, nicht zu entbehren. Von der Mitarbeit des Reichsnährstandes darf auch die beste Belehrung der am Verfahren teilnehmenden Bauern und Landwirte über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Umlegung und der von der Umlegungsbehörde zu treffenden Maßnahmen und dadurch die Ausschaltung unbegründeten Widerstandes der ländlichen Bevölkerung erwartet werden. Seine Mitwirkung ist grundsätzlich vorgesehen bei allen entscheidenden Punkten des Verfahrens. Er soll dabei als Behörde mit den Umlegungs-

wenn für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zu einem dem gemeinen Wohle dienenden Unternehmen Land außerhalb des Umlegungsverfahrens beschafft ist, der Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigentümern verteilt und die zu b) genannten Nachteile beseitigt werden sollen;

– d)

wenn zur Neubildung deutschen Bauerntums zersplitterter Grundbesitz einer Siedlungsgesellschaft zusammengelegt oder Moor oder Ödland bereitgestellt werden soll.“

¹⁰ Das ReichsenteignungsG wurde nie verabschiedet; s. ARH II/1, Nr. 80, bes. Anm. 19. Der Hinweis meint die zweite Entwurfsfassung vom 6. 5. 1936: R 43 II/1527a, Bl. 2–21; R 3001/10699; R 5101/23508; R 3901/20858. Fortgang s. Folgebänd, Dokk. vom 19.–21. 4. und 26. 5. 1937.

¹¹ Entwurf § 2 *Umlegungsbehörden*: „(1) Die Umlegung wird von Umlegungsbehörden durchgeführt. Sie unterstehen oberen Umlegungsbehörden.

(2) Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ist oberste Umlegungsbehörde. Er bestimmt durch Verordnung, welche Behörden Umlegungsbehörden und obere Umlegungsbehörden sind und setzt ihre Dienstbezirke fest; hierbei ist er an Landesgrenzen nicht gebunden.“

behörden Zusammenarbeiten, nicht etwa wie ein Parteivertreter als Anwalt einzelner Beschwerdeführer der Umlegungsbehörde gegenübertreten. Meinungsverschiedenheiten zwischen Umlegungsbehörden und Gliederungen des Reichsnährstandes müssen zwischen den jeweils übergeordneten Stellen bereinigt werden.

[...] ¹²

6. Wenn die Umlegung auch in Zukunft ein vom Staate autoritär geleitetes Verfahren darstellt, so betrifft sie doch die Lebensgrundlage der beteiligten Bauern und Landwirte. Ihre Mitwirkung ist daher in Zukunft für eine gedeihliche Durchführung der Umlegung ebenso unentbehrlich wie bisher. In allen Ländern wird die „Teilnehmer-Gesamtheit“ zur Mitarbeit im Umlegungsverfahren herangezogen, sei es durch einen „Ausschuß“ (Baden), eine „Vollzugskommission“ (Württemberg und Hessen), als Gesamthandsgemeinschaft mit Bevollmächtigten (Preußen) oder als Genossenschaft des öffentlichen Rechts mit Vorstand und Satzung (Bayern).

Auch die Baukosten für die im Verlauf der Umlegung neu zu schaffenden Wege, Gräben pp. machen die Mitwirkung der Gesamtheit der Teilnehmer unausweichlich. Der Versuch, das hessische Verfahren, bei dem der Staat zunächst sämtliche Baukosten verauslagt, probeweise auf das Saarland zu übertragen, ist auf den Widerstand der Finanzressorts gestoßen.

Die „Teilnehmer-Gesamtheit“ (§ 21) ¹³ hat daher die gemeinsamen Angelegenheiten der Teilnehmer wahrzunehmen, insbesondere die gemeinschaftlichen Anlagen herzustellen und zu unterhalten, die Bodenverbesserungen größeren Umfanges auszuführen usw. (§ 23). Um die Erfüllung dieser Aufgaben zu sichern und namentlich auch ihre Kreditfähigkeit außer Frage zu stellen, ist sie in Anlehnung an die bayerischen Vorschriften zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gemacht worden, die von den Teilnehmern Beiträge erheben kann und als solche auch nach Beendigung des Umlegungsverfahrens bestehen bleibt, solange noch über diesen Zeitpunkt hinaus gemeinsame Angelegenheiten der Gesamtheit, insbesondere Schuldverpflichtungen, fort dauern (§ 21, 145 ¹⁴). Da die Teilnehmer-Gesamtheit andererseits nicht Träger der Umlegung ist, ihr keine Entscheidung bei deren Durchführung zusteht, sie vielmehr nur in beschränktem Umfange mitwirkt, bedarf es für sie nur einer losen Organisation, insbesondere keiner Satzung. Sie wird vertreten während des Verfahrens durch Bevollmächtigte, nach Beendigung des Verfahrens durch den Bürgermeister oder an seiner Stelle durch einen anderen von der Gemeindeaufsichtsbehörde bestellten Vertreter (§§ 145, 146 ¹⁵). Da die Tätigkeit der Gesamtheits-Bevollmächtigten vom Vertrauen der Teilnehmer getragen sein muß, sollen sie durch die Teilnehmer gewählt werden (§ 27). Der Führergrundsatz kommt aber durch die Bestellung eines Ersten Bevollmächtigten zum Ausdruck, der die Geschäfte führt (§ 31) ¹⁶.

7. [...] ¹⁷

¹² Betr. Aufgaben des Kreisbauernführers im Umlageverfahren.

¹³ Zuzufolge § 21 war die Gesamtheit der Teilnehmer eine Körperschaft des öffentl. Rechts, die mit dem Umlegungsbeschluß entstand und deren Name und Sitz zugleich mit diesem bekanntgemacht wurden.

¹⁴ Entwurf § 145 *Vertretung durch den Bürgermeister*: „(1) Die Teilnehmer-Gesamtheit bleibt als Körperschaft des öffentlichen Rechts bestehen, solange über die Beendigung des Umlegungsverfahrens (§ 129) hinaus Aufgaben der Teilnehmer-Gesamtheit, insbesondere Verbindlichkeiten aus Darlehnsverträgen zu erfüllen sind. Nach der Beendigung des Umlegungsverfahrens ist der Bürgermeister ihr Vertreter; er verwaltet auch ihre Angelegenheiten.

(2) Erstrecken sich Aufgaben über mehrere Gemeindebezirke, so kann die Gemeindeaufsichtsbehörde einem der beteiligten Bürgermeister die Vertretung übertragen.“

¹⁵ Entwurf § 146 *Bestellung eines besonderen Vertreters*: „Wenn das Interesse der Teilnehmer-Gesamtheit dem Interesse der Gemeinde oder des Bürgermeisters entgegensteht oder wenn aus anderen Gründen die Bestellung eines besonderen Vertreters zweckmäßig erscheint, so kann die Gemeindeaufsichtsbehörde statt des Bürgermeisters mit dessen Rechten und Pflichten einen anderen zum Vertreter bestellen.“

¹⁶ Entwurf § 31: „Die Gesamtheits-Bevollmächtigten werden von dem Ersten Bevollmächtigten oder von der Umlegungsbehörde zur Beschlußfassung geladen. Sie beschließen nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt der Erste Bevollmächtigte den Ausschlag. Er führt die Beschlüsse der Gesamtheits-Bevollmächtigten aus und unterzeichnet für sie Urkunden.“

¹⁷ Betr. Übergang der durch die preuß. Agrargesetzgebung der „Landespolizei“ im alten Sinne vorbehaltenen Befugnisse auf die Umlegungsbehörden.

8. Das Umlegungsverfahren betrifft, wie schon gesagt, die Lebensgrundlage der beteiligten Bauern und Landwirte, kann auch erhebliche Eingriffe in das Eigentum oder in andere Rechte der Teilnehmer oder auch in Beziehungen öffentlich-rechtlicher Art mit sich bringen. Deshalb muß eine besondere verwaltungsgerichtliche Sicherung dafür geschaffen werden, daß die in Betracht kommenden Interessen im Umlegungsverfahren nicht ungebührlich verletzt werden (vgl. den Vortrag des Reichsinnenministers Dr. Frick vor der Akademie für Deutsches Recht in München am 23. Oktober 1936¹⁸). Einwendungen der Beteiligten gegen die Bewertung ihrer Grundstücke und Rechte, gegen ihre Abfindung und Entschädigung pp. sollen daher in einem möglichst einfach gestalteten Spruchverfahren durch in ihrem Spruch unabhängige Spruchstellen geprüft werden (§§ 90 ff.). Das Spruchverfahren war so zu gestalten, daß die rechtskräftige Erledigung der Einwendungen ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit der Nachprüfung mit Beschleunigung erreicht und Durchführung und Abschluß des Umlegungsverfahrens nicht wesentlich gehemmt wird¹⁹. Nach dem Entwurf soll deshalb zunächst die Umlegungsbehörde selbst als Spruchstelle entscheiden. Sie ist mit den Verhältnissen vertraut; ihr ist daher eine schnelle Entscheidung möglich. Dadurch, daß die Entscheidung begründet werden muß, ist die Umlegungsbehörde als Spruchstelle zur sorgfältigen Prüfung aller maßgebenden Verhältnisse genötigt. Auf rechtzeitig eingelegte Beschwerde soll einmalige sachliche Nachprüfung durch eine bei der oberen Umlegungsbehörde zu bildende Spruchstelle erfolgen, die aus beamteten und aus in landwirtschaftlichen Angelegenheiten erfahrenen nicht beamteten Mitgliedern besteht. Gegen ihre Entscheidung wird ein weiterer Rechtszug nur dann eröffnet, wenn es sich um eine Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung handelt oder ein Teilnehmer für seinen ganzen oder den größten Teil seines Besitzes Geld erhält. Für das Verfahren der Spruchstellen gelten die übrigen Vorschriften des Entwurfs, insbesondere auch die allgemeinen Verfahrensvorschriften des 5. Teils (§§102 ff.). Im übrigen gibt der Entwurf für das Spruchverfahren nur grundlegende Bestimmungen und überläßt die weitere Regelung den Ausführungsvorschriften (§ 152). Durch sie werden namentlich der Geschäftsgang der Spruchstellen der oberen und der obersten Umlegungsbehörde sowie die Dienstaufsicht zu regeln sein. Ich behalte mir vor, in einigen Wochen zu einer Besprechung des Entwurfs einzuladen²⁰.

¹⁸ Frick hatte vor der III. Jahrestagung der ADR in München (21.–24. 10. 1936) über „Probleme des neuen Verwaltungsrechts“ gesprochen, u. a. auch zur Frage der Rechtmäßigkeit in der Verwaltung: Zwar lehne der Nationalsozialismus den „Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung des liberalistischen Staates, unter dem die Bindung des Verwaltungsbeamten durch ein engmaschiges Netz von Rechtsvorschriften verstanden wurde“, schon „im Hinblick auf das Persönlichkeitsmoment und das Verantwortlichkeitsprinzip“ ab. Die Verwaltung orientiere sich allein an der Politik der Staatsführung und kenne kein anderes Ziel als „die Entfaltung des Lebensrechtes der Nation“; eben deshalb sei sie aber „in einem höheren völkischen Sinne ‚rechtmäßig‘“. Dann war Frick auf das Problem der Verwaltungsgerichtsbarkeit übergegangen: „Da für die Zweiteilung Staat und Individuum in der Volksgemeinschaft die Voraussetzungen fehlen, kann man auch nicht das Verhältnis zwischen dem Staat und dem einzelnen als Rechtsverhältnis begreifen mit dem Ziel, die Rechte des Individuums gegen den Staat zu gewährleisten. Stellen wir jedoch den einzelnen als lebendiges Glied in das Verhältnis zur Gesamtheit und betrachten wir von dieser Seite aus die Frage, dann handelt es sich bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht darum, Rechtsschutz zu gewähren, weil die Interessen des einzelnen verletzt sind, sondern weil die Verletzung der Privatinteressen zur Störung der allgemeinen Volksordnung führt. Bejaht man hiernach grundsätzlich die Zulässigkeit einer verwaltungsgerichtlichen Institution im neuen Staat, so ist es selbstverständlich, daß staatspolitische Ermessensentscheidungen unter keinen Umständen einer verwaltungsgerichtlichen Prüfung unterzogen werden können. Wohl aber kann die Verwaltungsgerichtsbarkeit gewissermaßen als Mittel der Dezentralisation erscheinen, wenn sie die politische Führung und damit die Zentralinstanzen von der Nachprüfung von Einzelentscheidungen der Unterführer entlastet. Das bedeutet nicht, daß die Justiz die Verwaltung kontrolliert, die Verwaltungsgerichte sind dann vielmehr nur anders geordnete Verwaltungsbehörden.“ Wiedergabe nach DJ 1936, S. 1664f. Vgl. NELIBA, Frick, S. 151f.

¹⁹ Nach § 90 stand der Spruchstelle „auch die Entscheidung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu, die mit der von ihr zu treffenden Ordnung in innerem Zusammenhange stehen. Die ordentlichen Gerichte und die Verwaltungsgerichte können nicht angerufen werden.“ War im Zusammenhang der Umlegung bereits ein Rechtsstreit vor Gericht anhängig, so waren § 92 zufolge „die Akten ohne Entscheidung auf Ersuchen der Umlegungsbehörde an diese abzugeben“.

²⁰ Am 30. 1. 1937 lud der REM den BVJP, StdF, RJuM und RIM zur Besprechung „der Grundzüge des Entwurfs“ auf den 12. 2. ein; R 22/2148, Bl. 341. Niederschrift nicht ermittelt. Am 11./12. 3. 1937 erörterte der Ausschuß für Bodenkulturrecht der ADR mit Ländervertretern den Entw. der ReichsumlegungsO; s. ebd. Bl. 413f. Im Anschluß an eine ausführl. Stellungnahme, die das RJuM dem REM als Ergebnis der beiderseitigen Referentenverhandlungen am 7. 5. 1937 zugeleitet hatte (ebd. Bl. 425–430), wurde der Entwurf am 20. 5. in neuer Fassung vorgelegt (ebd. Bl. 431–476) und nach vom RJuM erwirkten, neben der Entschädigungsfrage hauptsächl. die sprachl. Fassung einzelner Paragraphen betr. letzten Revisionen (ebd. Bl. 478–490) daraufhin die Reichs-

In Vertretung des Staatssekretärs
Riecke

umlegungsordnung am 16. 6. 1937 von REM, RForstMstr. und RJuM ausgefertigt (RGBl. I S. 629). Kommentar durch Richter v. Spreckelsen/RJuM in: DJ 1937, S. 1074–1080.

Die Vorbereitung der 1. DVO verzögerte sich bis 27. 4. 1938 (RGBl. I S. 426), v. a. wegen des Einspruchs des RIM, der auf der angemessenen Einschaltung der Bürgermeister und der Kommunalaufsicht in das Umlegungsverfahren bestanden hatte; s. R 22/2149, Bl. 7ff. Eine 2. DVO vom 14. 2. 1940 (RGBl. I S. 366) bezweckte eine weitere Verfahrensvereinfachung und -straffung; ebd. Bl. 164 ff.; DJ 1940 S. 591f. Zu den DVOn vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 32937.

Zitierhinweis

Nr. 206 Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft an den Reichsminister der Justiz. 18. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d206>